

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ניסים ואטורי

פ/25/3480

הצעת חוק-יסוד : השפיטה (תיקון – הגבלת כהונתם של שופטי בית המשפט העליון)

1. הוספת סעיף 7א. בחוק-יסוד : השפיטה¹, אחרי סעיף 7 יבוא :

"תקופת כהונה של 7א. על אף הוראת סעיף 17(1), תקופת כהונתו של שופט שופט בית המשפט העליון מיום מינויו לא תפחת משבע שנים ולא תאריך למעלה מ-12 שנים, ולאחריה לא העליון יתמנה בשנית לשופט בית המשפט העליון."

דבריו הסבר

בהתאם לדין הקיים, כהונה של שופט בית המשפט העליון מסתיימת, בין היתר, בהגיעו לגיל 70 שנים ויציאתו לקצבה. בשל כך, נוצרה מציאות עגומה שכופה על הוועדה למינוי שופטים (להלן – הוועדה) לשקול מינוי של מועמד לשפיטה בבית משפט העליון בהתאם לגילו. מצב זה מהווה מכשול לאותו מועמד להתמנות לבית משפט העליון גם אם הוא בעל הכישורים הנדרשים. הוועדה נאלצת לשלול מועמד "מבוגר מידי" בגלל התקופה הקצרה בה יוכל לכהן עד לפרישתו. ולהיפך, הוועדה נאלצת לשלול מועמד "צעיר מידי" לכהונה בבית משפט העליון על מנת למנוע מחד שחיקה וקיבעון מחשבתי לאורך התקופה, ומאידך למנוע צבירה וריכוז כוח רב בידי אדם אחד המכהן תקופה ממושכת, דבר העשוי לפגוע באיזונים בתוך בית המשפט העליון. מטרת החוק המוצע היא לתקן את העיוות שנכפה על הוועדה בבחירתה את שופטי בית המשפט העליון ולמנוע את ההפליה הנגרמת למועמדים בשל גילם, ובין היתר, למנוע מצב שבו גילו של מועמד שנותרו לו מעט שנות כהונה בטרם יציאתו לקצבה, יהיה מכשול במינויו לשופט בבית המשפט העליון. בהתאם למוצע, שופט בית המשפט העליון שמונה לתפקידו ולא השלים תקופת כהונה של לפחות שבע שנים לפני הגעתו לגיל קצבה, ימשיך לכהן בתפקידו גם לאחר גיל 70. למגבלה על משך הכהונה יש יתרון חשוב נוסף והוא יצירת תחלופה בריאה שתאפשר מגוון רחב יותר של שופטים מוכשרים וראויים, בעלי דעות שונות ומגוונות ומגזרים שונים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בסיוון התשפ"ג (12.06.2023)

¹ ס"ח התשמ"ד, עמ' 78.